

**Mistral AI**  
Société par actions simplifiée au capital de 2.725.373,78 euros  
Siège social : 15, rue des Halles, 75001 Paris  
952 418 325 R.C.S Paris  
(la « **Société** »)

---

**EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT  
EN DATE DU 16 JUILLET 2024**

---

“L’an deux mille vingt-quatre,  
le seize juillet,

**Monsieur Arthur Mensch**, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

**APRÈS AVOIR RAPPELÉ :**

1. qu’aux termes de la quatorzième décision des décisions unanimes des associés en date du 31 mai 2024 (les « **Décisions Unanimes** » [ ] les associés de la Société (les « **Associés** ») ont décidé, (i) sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital objet de la troisième décision des Décisions Unanimes et (ii) sous la condition suspensive de l’adoption de la quinzième décision des Décisions Unanimes relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés :
  - de déléguer au Président, jusqu’au 31 août 2024, toute compétence à l’effet de décider et procéder, en une ou plusieurs fois à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 112.507,13 euros par l’émission d’un nombre maximum de 11.250.713 Actions B dites « Actions B-1 » [ ] (ci-après dénommé [ ] une « **ABSA B-1** »), d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune [ ] (la « **Délégation ABSA B-1** »),
  - que les ABSA B-1 nouvelles émises sur usage de la présente délégation porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital correspondante. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital, soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,
  - [ ]
  - de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l’effet de :
    - vérifier la libération du capital social avant toute nouvelle émission ;
    - décider de la date et du montant des émissions ;
    - fixer la date et le lieu des souscriptions ;
    - arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie à la décision suivante et le nombre d’ABSA B-1 à souscrire par chacun d’eux ;
    - recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;

- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
  - utiliser les facultés de réduction prévues par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
  - obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation des augmentations de capital pouvant résulter de la mise en œuvre par le Président de la Délégation ABSA B-1;
  - [ ]
  - constater toute libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;
  - procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des augmentations de capital pouvant résulter de la quatorzième décision des Décisions Unanimes;
  - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive les augmentations de capital pouvant résulter de la quatorzième décision des Décisions Unanimes ;
  - constater la réalisation définitive des augmentations de capital pouvant résulter de la quatorzième décision des Décisions Unanimes ;
  - modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
  - imputer les frais des augmentations de capital sur la prime d'émission ;
  - procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ;
  - et d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la quatorzième décision des Décisions Unanimes.
2. qu'aux termes de la quinzième décision des Décisions Unanimes, les Associés ont décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la troisième décision des Décisions Unanimes :
- conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, en conséquence de l'adoption de la quatorzième décision des Décisions Unanimes, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 11.250.713 ABSA B-1, émis en vertu de la décision qui précède, aux catégories de personnes suivantes [ ]
3. qu'aux termes des première et deuxième décisions des décisions du Président en date du 12 juin 2024 (les « **Décisions du Président** »), le Président a décidé :
- de faire usage de la Délégation ABSA B-1 et de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 111.638,57 euros par l'émission de 11.163.857 ABSA B-1, d'une valeur nominale de 0,01 euro (l'« **Augmentation de Capital** »),
  - [ ]
  - que les ABSA B-1 porteront jouissance à compter de la réalisation de l'Augmentation de Capital,

- que les ABSA B-1 à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital pourront être souscrites à compter de la date des présentes et jusqu'au 26 juin 2024 inclus contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant, et que la période de souscription se trouvera close par anticipation dès la souscription de l'intégralité de l'Augmentation de Capital,
  - que les souscriptions aux ABSA B-1 seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 26 juin 2024 inclus, contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant déposé sur le compte ouvert au nom de la Société [\_\_\_\_] (le « **Compte Bancaire** »),
  - que l'Augmentation de Capital sera définitivement réalisée par l'obtention par le Président du ou des certificat(s) du dépositaire des fonds attestant la libération de la souscription,
  - de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés des ABSA B-1 émis aux termes de l'Augmentation de Capital au profit des personnes suivantes [\_\_\_\_]
4. qu'aux termes de la première des décisions du Président en date du 12 juin 2024 (les « **Décisions de Constatation T1** »), le Président a constaté la réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième décision des Décisions Unanimes et la conversion des obligations convertibles objet de la huitième décision des Décisions Unanime en Actions B1,
5. qu'aux termes de la première des décisions du Président en date du 24 juin 2024 (les « **Décisions de Prorogation n°1** »), le Président a décidé, tel qu'autorisé aux termes de quatorzième décision des Décisions Unanimes, de proroger la période de souscription de l'Augmentation de Capital jusqu'au 12 juillet 2024 inclus, étant précisé que la période de souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les ABSA B-1 auront été souscrites dans les conditions prévues aux termes des Décisions Unanimes et des Décisions de Prorogation n°1,
6. qu'aux termes de la première des décisions du Président en date du 12 juillet 2024 (les « **Décisions de Prorogation n°2** »), le Président a décidé, tel qu'autorisé aux termes de quatorzième décision des Décisions Unanimes, de proroger la période de souscription de l'Augmentation de Capital jusqu'au 19 juillet 2024 inclus, étant précisé que la période de souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les ABSA B-1 auront été souscrites dans les conditions prévues aux termes des Décisions Unanimes et des Décisions de Prorogation n°2,

**PREND LES DISPOSITIONS SUIVANTES :**

1. Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ;
2. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
3. Pouvoirs pour les formalités.

**PREMIÈRE DÉCISION**

*Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital*

Le Président,

après avoir pris connaissance (i) du procès-verbal des Décisions Unanimes, (ii) du procès-verbal des Décisions du Président, (iii) du procès-verbal des Décisions de Constatation T1, (iv) du procès-verbal des Décisions de Prorogation n°1, (v) du procès-verbal des Décisions de Prorogation n°2, et (vi) des bulletins de souscription de l'Augmentation de Capital aux termes desquels il a été souscrit aux ABSA B-1 dans les proportions visées ci-dessous [\_\_\_\_]

connaissance prise du certificat du dépositaire des fonds attestant de la libération du prix de souscription en date du 15 juillet 2024 (la « **Date de Réception des Fonds** »),

constate que les 11.163.857 ABSA B-1 ont été libérées pour la totalité de leur montant nominal et de leur prime d'émission,

constate, en conséquence, que l'Augmentation de Capital, d'un montant nominal de 111.638,57 euros portant le capital social d'un montant 2.725.373,78 euros à 2.837.012,35 euros a été régulièrement et définitivement réalisée à la Date de Réception des Fonds.

**DEUXIÈME DÉCISION**

*Modification corrélative des statuts de la Société*

Le Président,

en conséquence de la décision qui précède,

constate l'entrée en vigueur, à la Date de Réception des Fonds, des nouveaux statuts tels qu'adoptés aux termes des Décisions du Président, tel que l'article 6 des statuts de la Société est rédigé comme suit :

**« ARTICLE 6 - Capital social**

*Le capital social est fixé à deux millions huit cent trente-sept mille douze euros et trente-cinq centime (2.837.012,35 €),*

*Il est divisé en deux cent quatre-vingt-trois millions sept cent un mille deux cent trente-cinq (283.701.235) actions d'un centime (0,01) d'euro de valeur nominale chacune, dont :*

- *cent trente-trois millions deux cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-seize (133.234.696) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** »),*
- *quinze millions quatre cent dix-sept mille vingt-quatre (15.417.024) actions de*

*préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »),*

- *quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (41.890.400) actions de préférence de catégorie Seed dites « Actions Seed » (les « **Actions Seed** »),*
- *soixante millions deux cent soixante et un mille six cents (60.261.600) actions de préférence de catégorie A dites « Actions A » (les « **Actions A** »), en ce compris quarante-neuf millions cinq cent treize mille neuf cents (49.513.900) Actions A labellisées « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement et dix millions sept cent quarante-sept mille sept cents (10.747.700) Actions A labellisées « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement,*
- *trente-deux millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quinze (32.897.515) actions de préférence de catégorie B dites « Actions B » (les « **Actions B** »), en ce compris vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent huit (24.985.508) Actions B labellisées « Actions B-1 » à des fins d'identification uniquement et sept millions neuf cent douze mille sept (7.912.007) Actions B labellisées « Actions B-2 » à des fins d'identification uniquement,*

*étant précisé que les Actions SP, les Actions Seed, les Actions A et les Actions B sont ci-après désignées les « **Actions de Préférence** » et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « **Actions** ».*

### **TROISIÈME DÉCISION**

*Pouvoirs pour les formalités*

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, d'inscription modificative ou de publicité nécessitées par les décisions ci-dessus."

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

**DocuSigned by:**  


9ECEE7A074144FE...  
**Le Président**  
Arthur Mensch